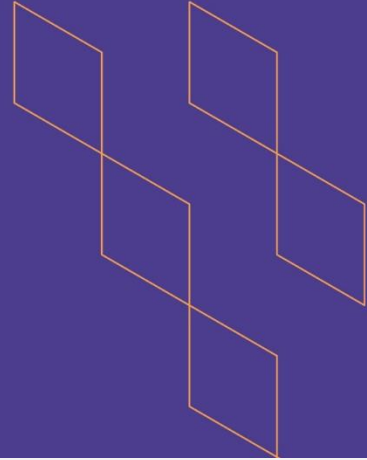




T-١٠٤
٢٠٢٢

توصيف المقرر الدراسي



اسم المقرر: الزكاة والقانون الضريبي
رمز المقرر: ٢٠٠٣٨٢٤-٢
البرنامج: الماجستير في القانون
القسم العلمي: الأنظمة
الكلية: الشريعة والأنظمة
المؤسسة: جامعة الطائف
نسخة التوصيف: الثانية
تاريخ آخر مراجعة: ١٤٤٣/١١/١ هـ





الصفحة	المحتوى
٣	أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي
٣	١. الوصف العام للمقرر
٣	٢. الهدف الرئيس للمقرر
٣	ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها
٤	ج. موضوعات المقرر
٤	د. أنشطة تقييم الطلبة
٥	هـ. مصادر التعلم والمرافق
٥	١. قائمة المراجع ومصادر التعلم
٥	٢. المرافق والتجهيزات المطلوبة
٥	و. تقويم جودة المقرر
٥	ز. اعتماد التوصيف

أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

التعريف بالمقرر الدراسي									
١. الساعات المعتمدة:					ساعتان				
٢. نوع المقرر									
أ. متطلب جامعة		متطلب كلية		√	متطلب تخصص		متطلب مسار		
ب. إجباري		اختياري		√					
٣. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر					الفصل الدراسي الأول/ المستوى الرابع				
٤. الوصف العام للمقرر: التعريف بالزكاة والضريبة، وبيان قواعدها القانونية، ومبرراتها الشرعية في المقرر هذا يتناول المملكة، وبيان أحكام الزكاة في المملكة، والخاضعون لها، وعاء الزكاة، أحكام ضريبة الدخل في المملكة العربية.									
٥. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) لا يوجد									
٦. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) لا يوجد									
٧. الهدف الرئيس للمقرر: يتناول هذا المقرر تحديد القواعد التي تُحدد مالية الدولة، وبيان مصادر تمويل خزينة الدولة، وقواعد الجباية، والقواعد التي تحكم مالية الدولة، أحكام الزكاة والضرائب، طرق تقدير الضريبة، الوعاء الضريبي، الرسوم، الميزانية العامة للدولة، القرض العام، المنازعات الضريبية. كما يتناول هذا المقرر أيضاً: التعريف بالزكاة والضريبة، وبيان قواعدها القانونية، ومبرراتها الشرعية في المملكة، وبيان أحكام الزكاة في المملكة، والخاضعون لها، وعاء الزكاة، أحكام ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية، الضرائب على السلع والخدمات في المملكة، الأحكام الأساسية للضريبة على القيمة المضافة في المملكة، نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي وبيان أحكامه الأساسية في المملكة.									

١. نمط التعليم

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
1	تعليم اعتيادي	$30 = (10 \times 2)$	100%
2	التعليم الإلكتروني		
3	التعليم المدمج • التعليم الاعتيادي	-	-

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
	● التعليم الإلكتروني		
٤	التعليم عن بعد	-	-

٢. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
١	محاضرات	$30 = (10 \times 2)$	١٠٠%
٢	معمل أو إستوديو		
٣	ميداني		
٤	دروس إضافية		
٥	أخرى		
	الإجمالي	٣٠	١٠٠%

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	أن يشرح الطالب المصطلحات القانونية الواردة في هذا المقرر.	١ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	الاختبارات النظرية، تقييم الواجبات
1.2	أن يعرف الطالب الأنظمة المتعلقة بالزكاة والقانون الضريبي وما يجري عليها من تصرفات قانونية في ظل النظام السعودي.	٢ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	تقييم التكاليفات
١.٣	أن يذكر الطالب أوجه الفرق بين الزكاة والقانون الضريبي، وتقسيم كل منهما.	٣ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	تقييم التكاليفات
١.٤	أن يتعرف الطالب على الأحكام القانونية المتعلقة بالزكاة والقانون الضريبي في النظام السعودي والقوانين المقارنة.	٤ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	تقييم التكاليفات

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
2.0	المهارات			
2.1	أن يُطبق الطالب القواعد القانونية تطبيقاً يتفقُ وصحيح القانون.	م ١	العصف الذهني	الاختبارات النظرية
2.2	أن يُقارن الطالب بين القوانين المقارنة بما يخص الزكاة والقانون الضريبي.	م ٢	المحاضرة	اختبار + الأعمال الفصلية
...				
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
3.1	أن يُقدم الطالب طرقاً حديثة وإبداعية ومبتكرة في القضايا القانونية المعروضة عليه ذات الصلة بالمقرر .	ق ١	المُحاضرات	بطاقة الملاحظات
3.2	أن يُشارك الطالب بفاعلية في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠م.	ق ٣	العمل الجماعي	التقييم الصفّي
...				

ج. موضوعات المقرر

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريسية المتوقعة
١	مقدمة عامة عن المنهج المقرر، مع بيان أهمية دراسة المواضيع المتعلقة بالزكاة والقانون الضريبي في ظل التشريع الاسلامي والنظام السعودي. مع بيان المقصود بالزكاة وحكمها وأغراضها وخصائصها.	٢
٢	بيان المقصود بالضريبة، والتمييز بينها وبين بعض التكاليف المادية، وبيان أهداف الضريبة. وأنواع الضرائب (الضرائب على الأشخاص والأموال- الضريبة الوحيدة والضرائب المتعددة- الضرائب الشخصية والعينية- الضرائب المباشرة وغير المباشرة).	٢

٣	بيان القواعد القانونية للضريبة في المملكة من حيث بيان القواعد الأساسية لها، الأساس القانوني والشرعي لفرض الضريبة في المملكة، المبررات القانونية لفرض الضريبة في المملكة والقانون المُقارن، مبررات فرض الضريبة في الفقه الإسلامي، الشروط الواجب توافرها في الضريبة.	٢
٤	بيان أحكام الزكاة في المملكة العربية السعودية من حيث: الخاضعون للزكاة، الأنشطة والأموال الخاضعة للزكاة، الشروط الواجب توافرها في المال محل الزكاة، الشروط الواجب توافرها في المُزكي.	٢
٥	بيان المقصود بوعاء الزكاة، وتحديد وعاء الزكاة لمن يُمسك بحسابات نظامية، بيان المقصود بوعاء الزكاة، وتحديد وعاء الزكاة لمن لا يُمسك بحسابات نظامية.	٢
٦	بيان قواعد المحاسبة الزكوية، وربط الزكاة وقواعد الاعتراض على مقدار الزكاة. بيان اجراءات الاعتراض على مقدار الزكاة (الاستئناف- تكوين اللجان واختصاصاتها، تقسيط قيمة الزكاة، اجراءات الحجز والتحصيل الالزامي. تطبيقات قضائية تم الفصل فيها على ما تم دراسته	٢
٧	الاختبار النصفى بيان المقصود بوعاء الضريبة على دخل الأفراد، وأنواعها، وتحديد نطاق سريان الضريبة على دخول الأفراد، وشروطه.	ساعة واحدة ١
٨	بيان وعاء الضريبة على دخل الأفراد في نظام ضريبة الدخل السعودي. قيمة ضريبة الدخل، وعاء ضريبة أرباح الشركات والمعاملة الضريبية لها.	٢
٩	الادارة الضريبية واجراءات ربطها والاعتراض عليها من حيث: الاعتراض على الضريبة، طرق تحصيل الضريبة، ضمانات تحصيل الضريبة، تحصيل الضريبة في النظام السعودي.	٢
١٠	الضرائب على السلع والخدمات في المملكة من حيث: الضريبة على القيمة المُضافة بالمملكة، آلية فرض الضريبة على القيمة المُضافة ونطاقها ومبرراتها، صور التهرب من الضريبة على القيمة المُضافة، الأحكام الأساسية	٢

	للضريبة على القيمة المضافة بالمملكة، وكيفية احتساب وتقدير الضريبة المستحقة.	
١١	الضريبة الانتقائية وأحكامها الأساسية في المملكة من حيث: بيان الأشخاص الملزمون بسداد الضريبة وأحكام التسجيل، وعاء الضريبة الانتقائية وأسعارها.	٢
١٢	الافرار الضريبي عن الضريبة الانتقائية، سداد الضريبة الانتقائية، الاعفاء من الضريبة الانتقائية، خصم واسترداد ضريبة السلع الانتقائية، المخالفات والعقوبات المترتبة على عدم الالتزام بأحكام الضريبة.	٢
١٣	نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي وبيان أحكامه الأساسية في المملكة من حيث: بيان المقصود بالضريبة الجمركية، والأحكام الأساسية لها.	٢
	تطبيقات عملية على ما تم دراسته عن طريق مناقشة قضايا مالية وضريبية تم الفصل فيها.	
١٤	الزكاة تعريفها ، وأهميتها ومصارفها	٢
١٥	المقارنة بين الزكاة والضريبة وفقا للأنظمة السعودية في ضوء احكام الشريعة الإسلامية.	٢
١٦	الاختبار النهائي	
٣٠	المجموع	

د. أنشطة تقييم الطلبة

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
١	الإختبارات النصفية	السابع	٣٠%
٢	التكاليف	ما بين الأسبوع الأول والسادس عشر	١٠%
٣	الاختبارات النهائية	١٦	٦٠%

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره)

ه. مصادر التعلم والمرافق:

المرجع الرئيس للمقرر	- الوجيز في شرح أحكام تشريعات الزكاة والضرائب في المملكة العربية السعودية وفقاً لأحدث التعديلات د. مفلح القحطاني، د. عبد الستار سلمي، مكتبة دار الاجادة، ١٤٤٣هـ، ٢٠٢١م -دراسات في علم الضرائب، د. عبد المجيد قدي، مكتبة جرير للنشر والتوزيع، ٢٠١١م.
المراجع المساندة	-الزكاة والضرائب في المملكة العربية السعودية طبقاً لأحكام نظامي جباية الزكاة والضريبة علي الدخل. د.بلال الأنصاري، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، ٢٠١٨م
المصادر الإلكترونية	المواد الالكترونية ومواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها www.adaleh.com
أخرى	

٢. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

العناصر	متطلبات المقرر
المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)	القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلاب
التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)	جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	-----

و. تقويم جودة المقرر:

مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقويم
فاعلية التدريس	الطلاب/ أعضاء هيئة التدريس	غير مباشر



مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقويم
فاعلية طرق تقييم الطلاب	الطلاب	غير مباشر
مصادر التعلم	أعضاء هيئة التدريس	مباشر
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر	أعضاء هيئة التدريس	مباشر
أخرى	-	-

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).
طرق التقويم (مباشر وغير مباشر).

ز. اعتماد التوصيف:

جهة الاعتماد	قسم الأنظمة
رقم الجلسة	الثانية
تاريخ الجلسة	١٤٤٣/١١/١ هـ

